

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 627/2530

บริษัทวานิชวัฒนา (กรุงเทพฯ) จำกัด

โจทก์

นายนิรุต พุกษานุศักดิ์

ผู้ร้อง

นายมานิตย์ พุกษานุศักดิ์

จำเลย

บริษัทวานิชวัฒนา(กรุงเทพฯ) จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 95)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2526 โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ จำนวน 27 รายการ รวมราคา 58,700 บาท โดยอ้างว่าเป็นของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ มิใช่เป็นของจำเลย แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง แต่ผู้เดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถอนการยึดทรัพย์ดังกล่าวตามบัญชีทรัพย์ท้ายคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์ตามบัญชียึดทรัพย์ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2526 จำนวน 27 รายการ คืนแก่ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88,87)

โจทก์ได้รับอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 73)

คำสั่ง

อนุญาตให้งดการถอนการยึดทรัพย์พิพาทไว้ระหว่างฎีกา

อนุญาตให้งดการถอนการยึดทรัพย์พิพาทไว้ระหว่างฎีกา

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ